Número do processo: 0721091-62.2025.8.07.0001

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA

REU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, partes qualificadas.

O autor relata que é beneficiário do plano de saúde operado pela ré.

Aduz que é portador de *Leucemia Crônica*, estando hospitalizado desde 3.3.2025, após transplante de medula óssea indicado para seu tratamento.

Expõe que seu pós-operatório exige o uso do medicamento *Letermovir*, essencial à prevenção de infecção grave por citomegalovírus.

Afirma que a ré, não obstante, sequer analisou o seu pleito administrativo.

Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja a ré compelida a fornecer-lhe o aludido medicamento. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória e pela condenação da ré à indenização dos danos materiais e à compensação dos danos morais suportados.

Com a inicial foram juntados documentos nos IDs 233632375 a 233632372. Guia de custas e comprovante de recolhimento nos IDs 233632379 e 233632378.

Emenda à petição inicial no ID 233957911.

A decisão de ID 233989555 deferiu o pedido de tutela de urgência.

Citada, a ré apresentou contestação no ID 236957962 e documentos nos IDs 236957971 a 236957983.

Defende a ré que: a) há incorreção no valor atribuído à causa; b) inexiste obrigação contratual ou legal para o fornecimento de medicamento de uso domiciliar; b) há recomendação da CONITEC para que o medicamento pleiteado não seja incorporado ao SUS para profilaxia de infecção e doença por citomegalovírus; d) não praticou ato ilícito hábil a ensejar a reparação pretendida. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, o julgamento de improcedência dos pedidos.

Réplica no ID 237938142.

Houve sucessivos bloqueios nas contas da ré, para fins de cumprimento da medida antecipatória (IDs 236050229, 236493759, 238824249, 239142261 e 240844181).

A decisão de ID 242712869 rejeitou a preliminar suscitada, inverteu o ônus da prova em desfavor da ré e intimou as partes a especificar provas, tendo ambas pleiteado o julgamento antecipado da lide (IDs 243224075 e 244269730).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do CPC, porquanto as partes não manifestaram interesse na produção de provas, sendo a questão debatida principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos.

Verifico presentes os pressupostos processais e sigo ao exame do mérito.

Como se depreende do caso, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo.

Isso porque a demandada é prestadora de serviços de saúde, se adequando ao conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e a parte autora é consumidora, pois destinatária final do serviço adquirido (artigo 2º do CDC).

Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado 608 da Súmula do col. Superior Tribunal de Justiça: *aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*.

A recusa ou a demora injustificada à prestação de cobertura contratada é conduta ilícita e enquadra-se no conceito de defeito no serviço, acarretando a responsabilidade objetiva da ré pelos danos sofridos pelo consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC:

> *O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.*

Consignadas essas premissas, tem-se que a relação estabelecida entre as partes e a recusa ao tratamento postulado estão comprovadas nos autos.

O relatório médico de ID 233632391, por sua vez, demonstra que *o autor apresenta alto risco para reativação de citomegalovírus durante o transplante e no seguimento pós transplante. Considerando este fator adverso, o paciente possui indicação de fazer uso da profilaxia antiviral direcionada ao citomegalovírus, utilizando a medicação Letermovir*.

O artigo 10, VI, da Lei 9.656/98 condiciona a cobertura de medicamentos para tratamento de uso domiciliar à expressa previsão contratual, ressalvadas as exceções legais, referentes aos antineoplásicos de uso domiciliar e os antineoplásicos domiciliares que representem continuidade do tratamento hospitalar:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*

Na espécie, o medicamento pretendido destina-se a tratamento adjuvante ao quadro de *Leucemia Crônica* autoral.

Isso porque deve ser empregado no pós-operatório do transplante de medula óssea realizado para fins de combate à neoplasia do autor.

Ou seja, está compreendido nas situações excepcionadas pela norma acima transcrita.

Confira-se, a respeito, o seguinte aresto, prolatado por este E. TDJFT:

> *ementa: civil. processual civil. ação cominatória. tutela de urgência indeferida. plano de saúde. terapia nutricional parenteral e manipulada em regime ambulatorial. neoplasia. prescrição médica fundamentada. recusa abusiva. decisão reformada.*
>
> *I. Caso em exame*
>
> *1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, indeferiu a tutela de urgência visando a autorização para a realização de terapia nutricional parenteral e manipulada em regime ambulatorial no período de 90 (noventa) dias na unidade hospitalar H-Dia Centro de Reabilitação Intestinal e Nutricional.*
>
> *II. Questão em discussão*
>
> *2. A questão em discussão consiste em saber se o Autor/Agravante faz jus, dentro dos parâmetros para a concessão de liminar, ao custeio pelo plano de saúde do tratamento médico vindicado.*
>
> *III. Razões de decidir*
>
> *3. Considera-se abusiva a recusa em autorizar e custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do autor. Além de sobrepor-se à decisão médica, priva o paciente de cuidados essenciais de saúde.* ***No caso há uma prescrição médica fundamentada indicando a necessidade da dieta parenteral em decorrência de tratamento antineoplásico.***
>
> ***4. O art. 12 da Lei 9.656/98 impõe a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antioneplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, o que se aplica analogicamente ao caso em exame, embora não se trate propriamente de medicamento.***

> *IV. Dispositivo e tese*
>
> *5. Recurso provido.*
>
> *Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12. (Acórdão 1957827, 0745739-46.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.)* (Grifou-se)

Ademais, o medicamento foi prescrito em sede de internação hospitalar, sendo sua manutenção continuidade deste.

Em outras palavras, não há falar em caráter meramente domiciliar, mas em verdadeiro seguimento de tratamento hospitalar.

Da mesma forma, daí se observa a urgência necessária para a consecução do tratamento autoral, na forma do artigo 35-C da Lei 9.656/98:

> *Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:*
>
> *I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;*
>
> *II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;*

O autor, frise-se, está internado desde a realização do transplante, enfrentando outras dificuldades de saúde, como se observa dos autos 0719068-46.2025.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo 16ª Vara Cível de Brasília.

Aliás, mesmo que receba alta hospitalar, o alto risco de reativação do citomegalovírus descrito no relatório médico torna a utilização do medicamento indispensável para evitar futuras internações.

Acrescente-se que a Nota Técnica NATJUS 313040 (ID 233989558), embora desfavorável à cobertura do *Letermovir*, afirma que o medicamento é eficaz na prevenção da reativação do CMV.

No ponto, o relatório médico ID 233632391 esclarece que as alternativas existentes não são indicadas, ou tão eficazes quanto o medicamento em apreço.

Além da Nota Técnica do NATJUS juntada pelo autor (ID 233632372), a Nota Técnica 86140 (ID 233989557) deu parecer favorável ao custeio do medicamento.

Sob todos os prismas, portanto, tem-se obrigatório o custeio do medicamento objeto da lide.

É sabido que da violação ao atributo da personalidade nasce para o ofendido a pretensão de compensação pelo dano sofrido.

Qualquer percalço na busca dos tratamentos indicados por profissionais habilitados gera abalo psíquico, dor física, temor, aflição, medo e angústia, exorbitantes das meras situações de dissabores e aborrecimentos, porquanto o consumidor/paciente se vê tolhido dos meios capazes de contribuir para a melhora de seu quadro clínico.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido cada vez mais que a recusa de cobertura, ou o atraso em atendê-la, submetendo o paciente doente a uma verdadeira cruzada para obter o tratamento de que precisa, acarreta danos morais. Confira-se:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE ONCOLÓGICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL PRESCRITO EM PRIMEIRA LINHA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.*
>
> *I. Caso em exame*
>
> *1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação cominatória ajuizada por paciente com neoplasia maligna multimetastática (CID C49), condenando plano de saúde de autogestão ao custeio do medicamento Pazopanibe (Votrient) 800mg e ao pagamento de danos morais. A ré apelou sob alegações de cerceamento de defesa, inexistência de cobertura obrigatória e ausência de dano moral. A autora recorreu para incluir o valor da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários sucumbenciais e majorar o percentual.*
>
> *II. Questão em discussão*
>
> *2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) definir se o plano de saúde está obrigado a custear medicamento prescrito para tratamento oncológico, mesmo que fora do rol da ANS e com uso off label; (iii) analisar se a recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável; (iv) estabelecer se a obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.*
>
> *III. Razões de decidir*
>
> *3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, e o juízo considera desnecessária a produção de novas provas.*
>
> *4. A jurisprudência reconhece como abusiva a recusa do plano de saúde em custear medicamento prescrito por médico assistente, mesmo fora do rol da ANS ou com uso off label, quando indicado como essencial ao tratamento do paciente oncológico e não demonstrada alternativa terapêutica eficaz pela operadora.*
>
> *5. A recusa injustificada de custeio do medicamento prescrito em quadro clínico grave caracteriza ato ilícito e abusivo, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando indenização por dano moral. No caso, mantida a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.*
>
> *6. A obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável — fornecimento medicamento — integra o valor da condenação para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC.*
>
> *IV. Dispositivo*
>
> *7. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.*
>
> ———
>
> *Dispositivos relevantes citados Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; CPC, art. 85, § 2º.*
>
> *Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.436.758/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.098.737/PB, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; TJDFT,*

Acórdão 1872458, rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 31.05.2024, DJe 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 1992035, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025; STJ, EAREsp 198.124/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022. (Acórdão 2014909, 0729035-52.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.)

Evidente, assim, que a conduta da demandada vulnerou o direito de personalidade do autor, pois exorbitou os percalços normais ao convívio em sociedade, incidindo o artigo 12 do Código Civil.

Configurado o dano moral e a responsabilidade da demandada, necessária a análise detida acerca da condição financeira do autor e capacidade econômica daquela, da repercussão do fato, do intuito repressor e educativo do instituto, do caráter de não enriquecimento sem causa, sempre tendo em conta a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em apreciação, observo que o ofendido merece compensação, uma vez que, necessitando da intervenção prescrita, viu-se impossibilitado desta fruir em conformidade com sua condição clínica, a tempo e modo. Assim, os aborrecimentos do autor extrapolaram os normais ao cotidiano.

De outro lado, verifico que a ofensora deve atentar para que suas futuras ações sejam condizentes ao padrão ético de conduta que se exige de quem convive em sociedade, especialmente quando se refere à prestação de serviço de saúde, direito alçado a nível fundamental, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal.

Diante dos vetores do caso concreto, tenho que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado e suficiente a compensar o demandante pela vulneração sofrida e, concomitantemente, reprimir a conduta ilícita perpetrada pela requerida.

Por fim, revela-se inequívoca a recalcitrância da ré em cumprir as determinações deste Juízo, a qual demandou sucessivos bloqueios em seus ativos financeiros, de modo a impor as astreintes estabelecidas pela decisão de ID 233989555 em seu patamar máximo.

DISPOSITIVO

Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos para, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida:

a) DETERMINAR que a ré promova o custeio e fornecimento do medicamento *Privymtra® (Letermorvir 240 mg ao dia)*, conforme prescrição constante no relatório médico de ID 233632391, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias após a realização do transplante de medula óssea, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b) CONDENAR a ré a restituir ao autor as despesas com o medicamento, do início do seu tratamento à sua conclusão, as quais serão corrigidas pelo IPCA, a contar de cada desembolso, e juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir

da citação;

c) CONDENAR a ré a pagar ao autor o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido pelo IPCA, a contar do arbitramento (En. 362 da Súmula do col. STJ), e acrescido de juros de mora correspondente à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual;

d) CONDENAR a ré ao pagamento de astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da decisão de ID 233989555, as quais não integrarão a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por serem meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, sem caráter condenatório, tampouco transitando em julgado (REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017).

Em razão da sucumbência e do contido no Enunciado 326 da Súmula do col. STJ, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nesta compreendida a compensação por danos morais, a restituição de valores e a obrigação de fazer (AgInt no REsp n. 1.986.996/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.

**** Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.***

Assinado eletronicamente por: HEVERSOM D'ABADIA TEIXEIRA BORGES
31/07/2025 08:38:00
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25073108380069400000222

IMPRIMIR GERAR PDF